9 人権教育・同和教育

●ポイント

基本的人権は日本国憲法が国民に保障している不可侵の権利である。それにもかかわらず，我が国には人権侵害が生じている。人権侵害の問題は社会全体において取り組まれるべき課題であり，教育においてもまた積極的に人権侵害の解消に向けての取り組みがなされるべきであろう。ここでは，人権教育の全体像と，その中でもとりわけ人権侵害が長く続いている同和問題，そして教育に大きくかかわる児童虐待について考えていく。

1 人権問題

(1) 人権侵害の現状と基本的人権

「人権教育・啓発に関する基本計画（第二次）」（2025（令和7）年6月閣議決定）では各人権課題として，**女性**，**こども**，**高齢者**，**障害者**，**部落差別（同和問題）**，**アイヌの人々**，**外国人**，**本邦外出身者に対する不当な差別的言動**，**感染症の患者等**，**ハンセン病患者・元患者及びその家族**，**性的マイノリティの人々**，**北朝鮮当局によって拉致された被害者等**などが指摘されている。

日本国憲法は，基本的人権が侵すことのできない永久の権利であること，立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とすることなど，基本的人権の本質等について定めている。

日本国憲法第11条（基本的人権の享有と本質）

国民は，すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は，侵すことのできない永久の権利として，現在及び将来の国民に与へられる。

日本国憲法第13条（個人の尊重，生命・自由・幸福追求の権利の尊重）

すべて国民は，個人として尊重される。生命，自由及び幸福追求に対する国民の権利については，公共の福祉に反しない限り，立法その他の国政の上で，最大の尊重を必要とする。

日本国憲法第14条第1項（法の下の平等）

すべて国民は，法の下に平等であつて，人種，信条，性別，社会的身分又は門地により，政治的，経済的又は社会的関係において，差別されない。

(2) 人権教育の必要性と施策

我が国においては依然として人権侵害が生じている。こうした人権侵害に対して，社会制度の整備のみならず，社会の構成員である国民の意識の変革が重要になる。なぜなら，後にみるように，人権侵害（差別）には実態的差別のみならず，心理的差別があり，この両者ともが解消されなければ，人権侵害そのものがなくなることはないからである。

人権尊重の精神を涵養する人権教育について，1994（平成6）年末の国連総会において，1995（平成7）年1月1日からの10年間を「人権教育のための国連10年」とすることが決議された。これを受けて我が国も，1995（平成7）年12月，内閣に「人権教育のための国連10年推進本部」を設置し，1997（平成9）年7月に「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画を策定している。そこでは，我が国に残存する差別のうち，「**女性，子ども，高齢者，障害者，同和問題，アイヌの人々，外国人，HIV感染者等，刑を終えて出所した人**などの重要課題」に取り組んでいくことを打ち出している。

また，1997（平成9）年3月に施行された人権擁護施策推進法に基づき，同年5月に人権擁護推進審議会が設置された。同審議会は，1999（平成11）年7月に「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について」の答申を提出している。基本的なスタンスは，上記の「『人権教育のための国連10年』に関する国内行動計画」と通底しており，ここでは，同和問題をはじめとして，男女差別，セクシュアル・ハラスメント，家庭内暴力，虐待，いじめなど学校，家庭における問題，高齢者，障害者，アイヌの人々，外国人，HIV感染者に対する差別などの問題が現状として挙げられている。

(3) 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律とその後の動向

2000（平成12）年12月に「**人権教育及び人権啓発の推進に関する法律**」が成立し，人権が尊重される社会を構築するための教育活動・啓発活動についての制度的な基礎付けがなされることとなった。そこでは人権教育と人権啓発について定義するとともに，その基本理念について規定されている。

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第2条

この法律において，人権教育とは，人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい，人権啓発とは，国民の間に人権尊重の理念を普及させ，及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）をいう。

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第3条

国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は，学校，地域，家庭，職域その他の様々な場を通じて，国民が，その発達段階に応じ，人権尊重の理念に対する理解を深め，これを体得することができるよう，多様な機会の提供，効果的な手法の採用，国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。

また，人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第7条で，「国は，人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。」と規定されている。これを受けて，2002（平成14）年3月に「**人権教育・啓発に関する基本計画（第一次）**」が閣議決定された。この計画では，「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画以来，女性，子ども，同和問題など人権課題として指摘されてきたものに加えて，新たに**犯罪被害者**等，**インターネットによる人権侵害**の課題も挙げて，こうした人権課題に対する具体的対応策を示している。さらに，2011（平成23）年4月には，**北朝鮮当局による拉致問題等**が新たな課題として追加され，2025（令和7）年には，第一次基本計画策定後の社会経済情勢や国際的潮流の動向を踏まえ，各人権課題の解決に向け，人権教育・啓発に関する施策の更なる推進を図るため，新たに第二次基本計画が策定された。ここでは，**性的マイノリティの人々**，**感染症の患者等**が新たな課題のとして追加された。

また，2004（平成16）年12月の「人権教育のための国連10年」の終了を受けて「人権教育のための世界計画」が採択され，第1フェーズ（2005～2009年）では「初等中等教育への人権教育の統合」に，第2フェーズ（2010～2014年）では「初等中等教育制度における人権教育の実施」を継続しつつ，「高等教育における人権教育及びあらゆるレベルの教員及び教育者，公務員，法執行者及び軍人のための人権研修プログラム」に焦点が当てられてきたが，第3フェーズ（2015～2019年）では「最初の2つのフェーズの実施の強化並びにメディア専門家及びジャーナリストの人権研修の促進に専念する」ことになった。第4フェーズ（2020～2024年）では「若者」に焦点を当て，平等，人権と非差別，包摂的で平和な社会の構築のために多様性の尊重に重点を置くこととされた。第5フェーズ（2025～2029）では，第

4フェーズに引き続き「若者」を重点領域とし，その中に子どもを含むよう拡大し，特にデジタル技術，環境や気候変動とジェンダー平等に焦点を当てること，また「持続可能な開発に関する2030アジェンダ」と連携させることを決めた。一方，文部科学省の人権教育の指導方法等に関する調査研究会議が，学校教育における人権教育の充実を図り，人権感覚を十分に身に付けることを目指すという観点から，「**人権教育の指導方法等の在り方について**［第三次とりまとめ］」を2008（平成20）年3月に報告した。さらに，2021（令和3）年3月に「人権教育を取り巻く諸情勢について～人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］策定以降の補足資料～」を作成している。

2 人権教育

(1) 人権・人権教育・人権感覚

人権教育の指導方法等に関する調査研究会議「人権教育の指導方法等の在り方について（第三次とりまとめ）～指導等の在り方編～」（2008（平成20）年3月）では，これまでの人権についての定義を踏まえつつ，人権を「**人が生まれながらに持っている必要不可欠な様々な権利**」とし，相手が誰であれ，人権を侵害することは決して許されることではなく，誰であれ，他の人の尊厳や価値を尊重し，それを侵害してはならないという義務と責任とを負うことを意味するとしている。

また，人権教育は，人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第2条で示される「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」を踏まえつつ，次のようにまとめている。

人権教育の目的を達成するためには，まず，人権や人権擁護に関する基本的な知識を確実に学び，その内容と意義についての知的理解を徹底し，深化することが必要となる。また，人権が持つ価値や重要性を直感的に感受し，それを共感的に受けとめるような感性や感覚，すなわち人権感覚を育成することが併せて必要となる。さらに，こうした知的理解と人権感覚を基盤として，自分と他者との人権擁護を実践しようとする意識，意欲や態度を向上させること，そしてその意欲や態度を実際の行為に結びつける実践力や行動力を育成することが求められる。

そして，より端的に「人権に関する知的理解と**人権感覚の涵養**を基盤として，意識，態度，実践的な行動力など様々な資質や能力を育成し，発展させることを目

指す総合的な教育」としている。

なお，ここで示された人権感覚については，「人権の価値やその重要性にかんがみ，人権が擁護され，実現されている状態を感知して，これを望ましいものと感じ，反対に，これが侵害されている状態を感知して，それを許せないとするような，**価値志向的な感覚**」としている。

(2) 人権教育を通じて育てたい資質・能力

人権教育を通じて培われるべき資質・能力については，①知識的側面，②価値的・態度的側面，③技能的側面の3つの側面からとらえられている。

知識的側面とは，人権に関する知的理解に深く関わるものであり，身に付けるべき知識として具体的には，自由，責任，正義，個人の尊厳，権利，義務などの諸概念についての知識，人権の歴史や現状についての知識，国内法や国際法等々に関する知識，自他の人権を擁護し人権侵害を予防したり解決したりするために必要な実践的知識等が含まれる。

価値的・態度的側面とは，次の技能的側面の資質・能力と同様に，人権感覚に深く関わるものであって，人間の尊厳の尊重，自他の人権の尊重，多様性に対する肯定的評価，責任感，正義や自由の実現のために活動しようとする意欲などが含まれる。

技能的側面とは，先の価値的・態度的側面の資質・能力と同様に，人権感覚に深く関わるものであって，人権に関わる事柄を直感的に感受し，共感的に受けとめ，それを内面化する際に求められる技能を意味している。具体的には，コミュニケーション技能，合理的・分析的に思考する技能や偏見や差別を見きわめる技能，その他相違を認めて受容できるための諸技能，協力的・建設的に問題解決に取り組む技能，責任を負う技能などが含まれる。

このような人権感覚を育成する基礎となる価値的・態度的側面と技能的側面については，児童生徒が自ら主体的に，学級の他の児童生徒とともに学習活動に参加し，協力的に活動し，体験することを通して初めて身に付くものとされている。人権教育の指導方法の基本原理として，児童生徒の「協力」，「参加」，「体験」を中核に置き，「協力的な学習」，「参加的な学習」，「体験的な学習」を行うことも示されている。こうした学習は「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善にもつながるものであり，人権に関する知的理解や人権感覚を養い，自分の人権を守り，他者の人権を守ろうとする意識・意欲・態度を育て，その結果，自分の人権を守り，他者の人権を守るための実践行動がとれるようになるのである。

(3) 学校教育における人権教育

学校においては，「**自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること**」が人権尊重の理念として位置付けられている。

［自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること］ができるようになるためには，①人権が尊重される**学習活動づくり**（一人一人が大切にされる授業，互いのよさや可能性を発揮できる取組），②人権が尊重される**人間関係づくり**（互いのよさや可能性を認め合える仲間），③人権が尊重される**環境づくり**（安心して過ごせる学校・教室），が必要になる。

(4) 第三次とりまとめ策定以降の補足資料

「人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］」（2008（平成20）年3月）策定後の学習指導要領の改訂，生徒指導提要のとりまとめ，学校における働き方改革，GIGAスクール構想など学校を取り巻く情勢の変化を踏まえて，学校における人権教育調査研究協力者会議は，「人権教育を取り巻く諸情勢について～人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］策定以降の補足資料～」を2021（令和3）年3月にまとめ，以後2022（令和4）年3月から改訂が続いている。2021（令和3）年3月版では，社会に開かれた教育課程の実現，カリキュラム・マネジメントの推進，主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善について第三次とりまとめとの関係性について整理している。また，2022（令和4）年3月には，(1)「ビジネスと人権」に関する行動計画の策定，(2)子供の人権に係る動向，(3)ハンセン病問題に係る動向，(4)新型コロナウイルス感染症による偏見・差別への対応にかかる動向，2023（令和5）年3月には改訂された『生徒指導提要』に関わる内容，2024（令和6）年3月には「こども大綱」，「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」に関わる内容などが追記された。

3 同和問題

(1) 同和問題とは何か

同和問題については，1965（昭和40）年に出された同和対策審議会答申において以下の記述がなされている。

いわゆる同和問題とは，日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により，日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ，現代社会においても，なおいちじるしく基本的人権を侵害され，とくに，近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという，もっとも深刻にして重大な社会問題である。

（…中略…）

近代社会における部落差別とは，ひとくちにいえば，市民的権利，自由の侵害にほかならない。市民的権利，自由とは職業選択の自由，教育の機会均等を保障される権利，居住および移転の自由，結婚の自由などであり，これらの権利と自由が同和地区住民にたいしては完全に保障されていないことが差別なのである。これらの市民的権利と自由のうち，職業選択の自由，すなわち就職の機会均等が完全に保障されていないことが特に重大である。

（「同和対策審議会答申」（1965（昭和40）年）第1部「1　同和問題の本質」）

ここに示されているように，封建社会において形成された身分階層構造に基づく差別が現在もなお残っており，具体的には，教育の機会均等を保障される権利，居住および移転の自由，結婚の自由などの市民的権利が侵害されている状況が続いている。このように同和問題は，我が国社会が抱えている大きな問題である。

同和問題に対してこれまでも様々な施策が講じられてきたが，社会制度を整備するだけでは差別は解消されない。なぜならば，差別には実態的差別と心理的差別とがあり，両差別が相互に因果関係を保ち，相互に作用し合って差別を再生産するという構造になっているからである。それゆえに，教育が重要な意味をもつものとなる。

実に部落差別は，半封建的な身分的差別であり，わが国の社会に潜在的または顕在的に厳存し，多種多様の形態で発現する。それを分類すれば，心理的差別と実態的差別とにこれを分けることができる。

心理的差別とは，人々の観念や意識のうちに潜在する差別であるが，それは言語や文字や行為を媒介として顕在化する。たとえば，言葉や文字で封建的身分の賤称をあらわして侮蔑する差別，非合理な偏見や嫌悪の感情によって交際を拒み，婚約を破棄するなどの行動にあらわれる差別である。実態的差別とは，同和地区住民の生活実態に具現されている差別のことである。たとえば，就職・教育の機会均等が実質的に保障されず，政治に参与する権利が選挙などの機会に阻害され，一般行政諸施策がその対象から疎外されるなどの差別であり，このような劣悪な生活環境，特殊で低位の職業構成，平均値の数倍にのぼる高率の生活保護率，きわだって低い教育文化水準など同和地区の特徴として指摘される諸現象は，すべて差別の具象化であるとする見方である。

（「同和対策審議会答申」（1965（昭和40）年）第1部「1　同和問題の本質」）

2）同和問題の歴史

江戸時代中期以降，賤民に対する身分差別の政策が次第に強化されていった。そして，封建社会の身分制度のもとにおいては，同和地区住民は，最下級の賤しい身分として規定され，職業，住居，婚姻，交際，服装等に至るまで社会生活のあらゆる面で厳しい差別扱いを受けていた。

明治に至り，1871（明治4）年には太政官布告61号（解放令）が出され，「今より身分職業とも平民同様たるべし」として，賤民制度の廃止が布告された。

しかしながら，太政官布告は形式的な解放令にすぎなかった。それは単に蔑称を廃止し，身分と職業が平民なみに扱われることを宣明したにとどまり，現実の社会関係における実質的な解放を保障するものではなかった。したがって，明治維新後の社会においても，差別の実態はほとんど変化がなく，同和地区住民は，封建時代とあまり変わらない状態のもとに生活を続けていた。

また，その翌年の1872（明治5）年，壬申戸籍という我が国最初の全国的な戸籍が作成されたが，廃止されたはずの旧身分が記載されていたことから，各地でより一層の差別問題を引き起こすことになった。

1902（明治35）年には，三好伊平次が備作平民会を結成し，同和地区改善運動の先駆的な運動を起こした。その後，大正時代に入り，米騒動が勃発した際，各地で多数の同和地区住民が参加し，1922（大正11）年に，京都において自主的な全国的自己解放運動の組織である**全国水平社**が結成された。全国水平社は，部落民自身の行動による差別の撤廃，職業の自由，人間性の原理に覚醒することを綱領に掲げ，人間的自尊の宣言を発した（**水平社宣言**）。

それらを契機にようやく同和問題の重要性が認識されるに至ったが，同和地区住民は依然として，差別と貧困の状態におかれてきた。

第二次世界大戦後，戦前の水平社運動を引き継ぐ形で，1946（昭和21）年，部落解放全国委員会が結成された。経済面での解放運動を中心としていたが，1951（昭和26）年，京都市の職員が雑誌『オール・ロマンス』に，同和地区の人々を差別的

に描いた小説「特殊部落」を寄稿したことを契機として，部落解放全国委員会は行政の責任を追及する運動を展開した（**オール・ロマンス事件**）。そして，1955（昭和30）年，名称を部落解放同盟と改称し，運動の大衆化を進めていった。

(3) 戦後の行政施策の展開

行政施策については，戦後のいわゆる民主的改革が行われたにもかかわらず，同和問題は未解決のままで取り残されていた。政府が行政施策の一つとして同和問題を正式に取り上げたのは，1958（昭和33）年，内閣に同和問題閣僚懇談会が設けられてからである。さらに1960（昭和35）年，部落解放同盟のはたらきかけもあって総理府に**同和対策審議会**が設置され，同審議会は，1965（昭和40）年に答申を出すことになる。これがいわゆる**同和対策審議会答申**とよばれるものである。ここでは，「同和対策は，生活環境の改善，社会福祉の充実，産業職業の安定，教育文化の向上および基本的人権の擁護等を内容とする総合対策でなければならない」と述べられ，今後の施策の方針が打ち出された。

この答申に基づき，1969（昭和44）年，**同和対策事業特別措置法**が10年間の時限立法として制定された（後に1982（昭和57）年まで延長）。この法律は，被差別部落の生活環境の改善，社会福祉の増進，職業の安定，教育の充実，人権擁護活動の強化などの同和対策事業の具体的な施策の目安となった。

1982（昭和57）年に失効した同和対策事業特別措置法による13年間の成果を踏まえつつ，なお残された課題を解決するために，1982（昭和57）年に**地域改善対策特別措置法**が5年間の時限立法として制定された。残された課題には，所属する部落解放運動団体によって事業の適用が差別されていることや，改善・向上した同和地区に対しての「ねたみ差別」がみられることが挙げられる。また，法律の名称に「同和」という表現にかわって「地域改善」という言葉が用いられ，全体的に「公正な運営」という形で同和対策事業の見直しが進められたことに特徴がみられる。

そして，1984（昭和59）年，総理府の付属機関である地域改善対策協議会が「今後における啓発活動のあり方について」を意見具申した。ここでは，それまでの施策によって同和地区の生活環境の改善をはじめとする実態的差別の解消はかなり進んできたが，心理的差別の解消が立ち遅れている現状を指摘し，その後の啓発活動の重要性と具体的方法を提言したのである。

また，1986（昭和61）年には，地域改善対策協議会が，地域改善対策特別措置法の期限切れを前に新たに特別な措置法の制定を要請するために「今後における地域改善対策について」を意見具申した。ここでは，心理的差別も徐々に解消されつつあるとの認識を示しつつも，さらなる差別意識の解消へ向けた施策の必要性を提言している。

この提言に基づき，1987（昭和62）年に地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が5年間の時限立法として成立した。これは1992（平成4）年に5年間延長され，さらに，1997（平成9）年にも15事業に限り再度5年間延長された。なお，2002（平成14）年3月でこの法律は失効し，その後は他の地域同様に必要に応じた施策を行い，同和問題は人権問題の一つとして取り組むとの方針が示された。

しかし，情報化の進展に伴って，インターネット上への差別的な書き込みなど部落差別に関する状況が変化し，今日においても部落差別が残存している現状を受けて，2016（平成28）年12月には，**部落差別の解消の推進に関する法律**が公布・施行された。本法では，その目的と基本理念について以下のように定められている。

部落差別の解消の推進に関する法律第1条（目的）

この法律は，現在もなお部落差別が存在するとともに，情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ，全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり，部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み，部落差別の解消に関し，基本理念を定め，並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに，相談体制の充実等について定めることにより，部落差別の解消を推進し，もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。

部落差別の解消の推進に関する法律第2条（基本理念）

部落差別の解消に関する施策は，全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり，部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより，部落差別のない社会を実現することを旨として，行われなければならない。

4 児童虐待

(1) 児童虐待とは何か

児童虐待もまた人権課題の一つである。「**児童虐待の防止等に関する法律**」が2000（平成12）年に成立し，その目的について「児童虐待の防止等に関する施策を促進し，もって児童の権利利益の擁護に資する」（同法第1条）ことが明記された。

また同法は，児童虐待を次のように定義している。

児童虐待の防止等に関する法律第2条（児童虐待の定義）

この法律において，「児童虐待」とは，保護者（親権を行う者，未成年後見人その他の者で，児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（十八歳に満たない者をいう。以下同じ。）について行う次に掲げる行為をいう。

一　児童の身体に外傷が生じ，又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二　児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

三　児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置，保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

四　児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応，児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。）その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

ここでは，児童虐待を，①**身体的虐待**，②**性的虐待**，③**ネグレクト**（neglect，衣食住などの世話を長期間十分にしないことなど），④**心理的虐待**と定義している。

また，従来しつけと体罰の境界が曖昧であると指摘されてきたことから，同法第14条第1項において「児童の親権を行う者は，児童のしつけに際して，児童の人格を尊重するとともに，その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず，かつ，**体罰**その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない」と規定されており，親権をもつものであっても体罰が一切認められないことを定めている。これは，児童相談所長，児童福祉施設の長，小規模住居型児童養育事業における養育者及び里親についても同様である（児童福祉法第33条の2第2項，第47条第3項）。

(2)　児童虐待に対する対応

児童虐待は家庭において行われるためその発見は困難であるが，いくつかの兆候がある。例えば，断続的な欠席，下校渋り（帰宅拒否）など学校での様子に変化があった，あるいは病院で診察を受けた，などが考えられる。特に学校の教員は日々児童生徒と接していることから，その変化をとらえやすい立場にいると言える。それゆえ，**児童虐待の早期発見の努力義務**が以下のように規定されている。

児童虐待の防止等に関する法律第5条（児童虐待の早期発見等）第1項，第3項，第5項

学校，児童福祉施設，病院，都道府県警察，女性相談支援センター，教育委員会，配偶者暴力相談支援センターその他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員，児童福祉施設の職員，医師，歯科医師，保健師，助産師，看護師，弁護士，警察官，女性相談支援員その他児童の福祉に職務上関係のある者は，児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し，児童虐待の早期発見に努めなければならない。

（中略）

3　第一項に規定する者は，正当な理由がなく，その職務に関して知り得た児童虐待を受けたと思われる児童に関する秘密を漏らしてはならない。

（中略）

5　学校及び児童福祉施設は，児童及び保護者に対して，児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。

児童虐待を発見しやすい立場にある学校，教職員等の様々な組織，職種が早期発見に努めることが求められている。また，児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合には**通告の義務**がある。

児童虐待の防止等に関する法律第6条（児童虐待に係る通告）第1項

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は，速やかに，これを市町村，都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村，都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

ここで留意されるべきなのは，第一に，児童虐待が行われたどうかの確認をしてから通告するのではなく，「**受けたと思われる**」段階で通告する必要があるということである。そして，第二に，児童委員を介して，ないしは，直接に，市町村，都道府県の設置する**福祉事務所**か**児童相談所**に通告することである。

また，市町村，福祉事務所の長，児童相談所は児童の安全確認を行う措置を講ずることが求められており（同法第8条），**都道府県知事**は児童虐待が行われているおそれがあると認められる児童の保護者に対して，児童を同伴して出頭することを求め，児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員に必要な調査又は質問をさせることができるとしている（同法第8条の2第1項）。しかし，保護者がその出頭要求に応じない場合は**立入調査等**を行い（同法第8条の2第3項，第9条第1項），保護者が正当な理由なく立入調査を拒否した場合で児童虐待のおそれがあると認められるときには，保護者に対して再度児童を同伴して出頭することを求めることができる（同法第9条の2第1項）。保護者が再出頭要求に応じず児童虐待の疑いがある場合，都道府県知事は児童の安全の確認・確保のために，地方裁判所等の裁判官があらかじめ発する許可状によって児童の福祉に関する事務に従事

する職員に臨検・捜索をさせることができる（同法第9条の3第1項）。そして，虐待を行った保護者について，都道府県知事又は児童相談所長は虐待の再発を防止するため，医学的又は心理学的知見に基づく指導を行うよう努めるものとする（同法第11条第1項）。当該保護者は児童福祉法第27条第1項第二号に基づく指導を受けなければならないが，それを受けない場合，都道府県知事は保護者に対して指導を受けるように勧告することができる（同法第11条第4項）。しかしながらその勧告に応じない場合，都道府県知事は一時保護，強制入所措置その他の必要な措置を講ずることができる（同法第11条第5項）。さらに，一時保護，強制入所措置が行われた場合，**児童相談所等の長**は児童虐待を行った保護者に対して，**当該児童との面会，通信の全部又は一部を制限する**ことができるとされている（同法第12条第1項）。

5 こどもの政策

(1) こどもの貧困

政府の調査によれば，子供の相対的貧困率（17歳以下の子供のうち，等価可処分所得が中央値の半分の額を下回る世帯に属する者）は1990年代半ばから上昇傾向にあり，2021（令和3）年には11.5%となっている。また，子供がいる現役世帯の相対的貧困率は10.6%であり，そのうち，大人が1人と子供の世帯の相対的貧困率が44.5%と非常に高い水準となっている（2022（令和4）年国民生活基礎調査）。このように我が国の子供の貧困の状況は依然として厳しく，子供の貧困対策を総合的に推進することが喫緊の課題となっている。子供の貧困対策に関する法的な整備として，2013（平成25）年6月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が成立し，2014（平成26）年1月に施行された。政府においても，2014（平成26）年8月に「子供の貧困対策に関する大綱」を策定した（2019（令和元）年11月改定）。

2023（令和5）年12月には，子供の貧困対策に関する大綱はこども大綱に一元化され，「こどもの貧困を解消し，貧困による困難を，こどもたちが強いられることがないような社会をつくる」ことが明記されたことを踏まえ，法律名に「貧困の解消」を入れることとし，2024（令和6）年6月には，「**こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律**」が成立した。

こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第1条（目的）

この法律は，貧困により，こどもが適切な養育及び教育並びに医療を受けられないこと，こどもが多様な体験の機会を得られないことその他のこどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのないようにするため，日本国憲法第二十五条その他の基本的人権に関する規定，児童の権利に関する条約及びこども基本法（令和四年法律第七十七号）の精神にのっとり，こどもの貧困の解消に向けた対策に関し，基本理念を定め，国等の責務を明らかにし，及びこどもの貧困の解消に向けた対策の基本となる事項を定めることにより，こどもの貧困の解消に向けた対策を総合的に推進することを目的とする。

こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第3条（基本理念）

こどもの貧困の解消に向けた対策は，社会のあらゆる分野において，こどもの年齢及び発達の程度に応じて，その意見が尊重され，その最善の利益が優先して考慮され，こどもが心身ともに健やかに育成されることを旨として，推進されなければならない。

2 こどもの貧困の解消に向けた対策は，貧困により，こどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することが深刻な問題であることを踏まえ，こどもの現在の貧困を解消するとともにこどもの将来の貧困を防ぐことを旨として，推進されなければならない。

3 こどもの貧困の解消に向けた対策は，教育の支援，生活の安定に資するための支援，保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援，経済的支援等の施策を，貧困により，こどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのない社会を実現することを旨として，こども及びその家族の生活及び取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に講ずることにより，推進されなければならない。

4 こどもの貧困の解消に向けた対策は，貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びそのこどもがおとなになるまでの過程の各段階における支援が切れ目なく行われるよう，推進されなければならない。

5 こどもの貧困の解消に向けた対策は，こどもの貧困がその家族の責任に係る問題としてのみ捉えられるべきものではなく，その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ，こどもの貧困に関する国民の理解を深めることを通じて，社会的な取組として推進されなければならない。

6 こどもの貧困の解消に向けた対策は，国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に，関連分野における総合的な取組として行われなければならない。

ここでは，こどもの貧困の解消において，日本国憲法の基本的人権に関する規定や児童の権利に関する条約及びこども基本法の精神にのっとること，また，子供の年齢及び発達の程度に応じて**意見**が尊重され，**最善の利益**が優先して考慮さ

れなければならないこと等が示されている。

(2) こども大綱

政府は2022（令和4）年6月に成立した**こども基本法**に基づき，これまで別々に作成・推進されてきた，少子化社会対策基本法，子ども・若者育成支援推進法及び子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく3つのこどもに関する大綱を一つに束ね，「**こども大綱**」を閣議決定した。本大綱は，こども基本法第9条第1項の規定に基づいて，「少子化社会対策大綱」，「子供・若者育成支援推進大綱」及び「子供の貧困対策に関する大綱」を一元化するとともに，さらに必要なこども施策を盛り込むことで，これまで以上に総合的かつ一体的にこども施策を進めていくことを目的としてとりまとめられたものである。常にこどもや若者の最善の利益を第一に考え，こども・若者・子育て支援に関する取組・政策を我が国社会の真ん中に据え，こどもや若者を権利の主体として認識し，こどもや若者の視点で，こどもや若者を取り巻くあらゆる環境を視野に入れ，こどもや若者の権利を保障し，誰一人取り残さず，健やかな成長を社会全体で後押しすることにより，「**こどもまんなか社会**」を実現していくことを目指している。

(3) こどもの居場所づくり

政府はこどもまんなか社会の実現のために，2023（令和5）年に「こどもの居場所づくりに関する指針」を閣議決定した。こどもが居場所を持たないことは孤独・孤立の問題と深く関連性があるため，こどもが生きていく上で居場所があることは必要不可欠である。こどもの居場所づくりが目指す理念とは，こども基本法（令和4年法律第77号）及び「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」（令和3年12月21日閣議決定）に則り，全てのこどもが，心身の状況や置かれている環境等にかかわらず，その権利の擁護が図られ，将来にわたって幸福な生活を送ることができるようにすることである。

なお，居場所の特徴として，「多くのこどもにとって学校が居場所になっていること」「個人的であり，変化しやすいものであること」「立地や地域性，技術の進歩などの影響を受けるものであること」などが挙げられる。

6 その他の人権問題への対応

我が国の人権問題への対応は基本法の制定によってではなく，個別法を制定することで進められてきた。先述の部落差別の解消の推進に関する法律も，そうした個別法の1つである。さらに，個別法には，**障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律**，**本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律**等がある。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律では，その目的と用語の定義を以下のように定めている。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第1条（目的）

この法律は，障害者基本法の基本的な理念にのっとり，全ての障害者が，障害者でない者と等しく，基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ，その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ，障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項，行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより，障害を理由とする差別の解消を推進し，もって全ての国民が，障害の有無によって分け隔てられることなく，相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第2条（定義）

この法律において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。

一　障害者　身体障害，知的障害，精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって，障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

二　社会的障壁　障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物，制度，慣行，観念その他一切のものをいう。

（三～七　略）

なお，2021（令和3）年の同法律の改正により，それまで行政機関に課されていた，社会的障壁の除去の実施に関する合理的配慮の提供義務が事業者についても義務化された（同法第8条第2項）。

また，本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ解消法）では，その制定の趣旨（前文）と定義について次のように定めている。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律前文

我が国においては，近年，本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として，適法に居住するその出身者又はその子孫を，我が国の地域社会から排除することを煽（せん）動する不当な差別的言動が行われ，その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに，当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。

もとより，このような不当な差別的言動はあってはならず，こうした事態をこのまま看過することは，国際社会において我が国の占める地位に照らしても，ふさわしいものではない。

ここに，このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに，更なる人権教育と人権啓発などを通じて，国民に周知を図り，その理解と協力を得つつ，不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく，この法律を制定する。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条（定義）

この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは，専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの（以下この条において「本邦外出身者」という。）に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命，身体，自由，名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど，本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として，本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

その他に，2023（令和5）年6月に公布された性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律に関する法律（LGBT理解増進法）では，その目的と定義，基本理念について次のように定めている。

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第1条（目的）

この法律は，性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み，性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し，基本理念を定め，並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに，基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより，性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し，もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第2条（定義）

この法律において「性的指向」とは，恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。

2　この法律において「ジェンダーアイデンティティ」とは，自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第3条（基本理念）

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は，全ての国民が，その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず，等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり，性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に，相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。

確認問題

37 次の文は，人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の一部である。空欄に適切な語句を選べ。

(1) この法律は，人権の尊重の（ ① ）に関する認識の高まり，社会的身分，門地，人種，信条又は性別による（ ② ）の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ，人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について，国，地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに，必要な（ ③ ）を定め，もって人権の擁護に資することを目的とする。

(2) この法律において，人権教育とは，人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい，人権啓発とは，国民の間に人権尊重の理念を普及させ，及びそれに対する（ ④ ）を深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）をいう。

ア．措置　イ．不当な差別　ウ．条例　エ．社会的障壁
オ．柔軟性　カ．緊要性　キ．国民の理解　ク．合理的な判断

38 次の文は，「こども大綱」に関する内容である。空欄に当てはまる語句を選べ。

「こどもまんなか社会」とは，全てのこども・若者が，日本国憲法，こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり，生涯にわたる（ ① ）の基礎を築き，（ ② ）した個人としてひとしく健やかに成長することができ，心身の状況，置かれている環境等にかかわらず，ひとしくその権利の擁護が図られ，身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態（（ ③ ））で生活を送ることができる社会である。

ア．個性の伸長　イ．ウェルビーイング　ウ．人格形成
エ．独立　オ．自立　カ．ダイバーシティ

39 次の条文は，部落差別の解消の推進に関する法律の一部である。空欄に当てはまる語句を選べ。

第1条　この法律は，現在もなお部落差別が存在するとともに，（ ① ）の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ，全ての国民に（ ② ）の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり，部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み，部落差別の解消に関し，基本理念を定め，並びに国及び地方公共団体の（ ③ ）を明らかにするとともに，（ ④ ）の充実等について定めることにより，部落差別の解消を推進し，もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。

ア．情報化　イ．教育の機会　ウ．責務　エ．基本的自由
オ．少子高齢化　カ．基本的人権　キ．相談体制　ク．使命

40 次の文は，人権教育の指導方法等の在り方について（第三次とりまとめ）（平成20年3月）について述べたものである。内容として正しくないものを選べ。

① 人権感覚とは，人権の価値やその重要性にかんがみ，人権が擁護され，実現されている状態を感知して，これを望ましいものと感じ，反対に，これが侵害されている状態を感知して，それを許せないとするような，価値志向的な感覚である。

② 人権教育を進める際には，教育内容や方法の在り方とともに，教育・学習の場そのものの在り方がきわめて大きな意味を持つ。

③ 児童生徒が，多くの時間を過ごすそれぞれの学級の中で，自他のよさを認め合える人間関係を相互に形成していけるようにすることが重要であり，このような観点から学級経営に努めなければならない。

④ 「確かな学力」を育む上では，児童生徒一人一人の個性や教育的ニーズを把握し，学習意欲を高め，指導の充実を図っていくことが必要であり，そのためには，学校・学級の中で，一人一人の存在や思いが大切にされるという環境が成立していなければならない。

⑤ 学校において人権教育に取り組むに際しては，児童生徒が心身ともに成長過程にあることを十分に留意した上で，発達段階に即した指導を展開することが重要であり，小学校については高学年から実施することが望ましい。